

1500520-26.2021.8.26.0558
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA
Comarca: Novo Horizonte
Foro: Foro de Novo Horizonte
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 15/09/2022
... jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Novo Horizonte
Foro de Novo Horizonte
2ª Vara
Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500520-26.2021.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500520-26.2021.8.26.0558
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALAN CHRÍSTYAN PEREIRA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de ALAN CHRÍSTYAN PEREIRA DE CARVALHO, qualificado no autos, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 329, caput e §2º, cumulado com o artigo 129, §12, ambos do Código Penal, porque, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 23 horas e 21 minutos, e no endereço Rua Prefeito Wilson David Aschkhar, nº 196, Jardim Almici, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o denunciado teria praticado a conduta de tráfico de drogas, uma vez que trazia consigo/mantinha em depósito 24 microtubos plásticos do tipo Eppendorf, contendo cocaína em pó, com massa líquida de 5,19 gramas (cinco gramas e cento e noventa miligramas), e 03 porções de maconha com massa líquida de 3,82 gramas(três gramas e oitocentos e vinte miligramas), bem como a quantia de R\$ 15, 00(quinze reais).

Segundo se apurou, na ocasião, no dia dos fatos, Alan Christhyan Pereira de Carvalho foi abordado por policiais militares, momento em que foi localizado no interior de uma pochete os entorpecentes acima mencionado, destinados à venda, posteriormente ao tentar empreender fuga não obteve êxito, momento em que opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra o policial Edval Bezerra de Farias, funcionário competente para executá-lo, ofendendo sua integridade corporal e provocando lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no relatório

médico de fls. 26.

Denúncia recebida aos autos 21 de março de 2022 (fls. 104/107).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e os réu interrogado. Em seguida, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar os seguintes crimes:

A) Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006):

B) Resistência (art. 329, caput, do Código Penal);

C) Art. 129, §12, do Código Penal;

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

A materialidade delitiva foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico (fls. 178/180), pelo laudo de lesão corporal (fls. 153/154), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 78/80, apontaram o envolvido como pessoa dedicada ao tráfico de drogas. É dos autos que na data dos fatos, o denunciado Alan Christhyan Pereira de Carvalho foi abordado por policiais militares, momento em que foi localizado no interior de uma pochete os entorpecentes acima mencionado, destinados à venda, posteriormente ao tentar empreender fuga não obteve êxito, momento em que opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra o policial Edval Bezerra de Farias, funcionário competente para executá-lo, ofendendo sua integridade corporal e provocando lhe lesões corporais de natureza leve.

A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia.

O agente público Edval Bezerra de Farias Junior, compromissado nos termos da lei, apontou que estava de serviço quando um companheiro Soldado Fernando quando foi irradiado no rádio acerca de um roubo com indicação das características. Assim, ao iniciar o patrulhamento foram pela avenida da saudade e próximo ao numeral 910 avistamos um indivíduo com as mesmas características e na ocasião o suspeito empreendeu fuga. Contou que o suspeito foi abordado e reagiu a agressão da polícia, lesando-o em seu braço. No momento em que visualizou ele dispensou no trajeto uma pochete de cor preta com símbolo da NIKE que continha drogas. Foi lesionado na mão direita. Ele desferiu um golpe para tentar se desvencilhar e a sua mãe ficou bastante inchada. Ele negou enfaticamente a posse da droga, embora seja conhecido por tal conduta.

O agente público Weslen Fernando da Silva, compromissado nos termos da lei, apontou que estava na condição de motorista da viatura na época dos fatos. Afirmou que tudo começou após a polícia ser comunicada de um roubo. Contou que um indivíduo foi abordado e estava suspeito de ter praticado o crime. Ao tentar abordar o homem ele se evadiu e retornou por outro caminho, mas seu parceiro EDVAL conseguiu contê-lo e ao tentar de encontrar meio de se desvencilhar ele desferiu socos. Na ocasião, no percurso o acusado dispensou uma pochete de cor preta e encontrou substância entorpecente em seu interior, tendo o réu negado os fatos. Disse que avistou o réu pela avenida na posse da pochete.

O réu, por sua vez, deixou de comparecer em audiência, já que intimado (fl. 177), deixou de comparecer ao fórum. Com base nos depoimentos colhidos, nota-se que o réu portava quantidade de entorpecente que, pelas circunstâncias, não evidencia que seja destinada ao uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas). Nesse contexto, ausente quaisquer informações suficientes para afastar o conjunto probatório, é de se dar credibilidade às falas dos policiais que avistaram o acusado portando a pochete logo antes da sua prisão. Como se não bastasse, o delito de resistência foi totalmente

comprovado, uma vez que o réu destinou violência em face dos agentes resistindo de modo ativo em face dos policiais e não apenas permanecendo de modo passivo, tanto que o laudo comprovou as lesões corporais. Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório. Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo os réus culpáveis e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 329, caput e §2º, cumulado com o artigo 129, §12, ambos do Código Penal.

2. Da individualização da pena:

2.1. Tráfico de Drogas e condutas afins:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que a quantidade de droga e a natureza destas não são suficientes para a exasperação da pena base. Destaco, por oportuno, que o próprio legislador já sopesou a quantidade de drogas quando da fixação da pena e o seu aumento deve decorrer de fundamento idôneo e não termos genéricos fundamentados no tamanho da população do município.

Assim, a pena inicial do réu fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes (fls. 29/30).

Na terceira fase, não há causas de aumento. O réu é primário (fl. 29/30) e não foi produzido absolutamente nada no sentido de indicar que esteja envolvido em organização criminosa ou dedicado a ela, ônus que competia ao Ministério Público. Assim, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços) fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

2.2. Crime de resistência:

O crime de resistência é de detenção de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. Assim, na primeira fase não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a ré não confessou a conduta pois disse que "chutou" apenas a viatura. Não há agravantes. Não há causas de aumento de pena. Assim, fica a pena da ré estabelecida em 2 (dois) meses de detenção.

2.3. Crime de Lesão corporal:

O crime de lesão corporal é de detenção de 3 (tres) meses a 1 (um) ano. Assim, na primeira fase não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Por fim, há a causa de aumento de pena do parágrafo 12 do CP. Assim, exaspero sua pena em 1/3 fixando-a de modo definitivo pela lesão corporal em 04 (quatro) meses de detenção.

2.4. Concurso Material de Delitos:

Por fim, as penas do réu devem ser somadas. Portanto, considerando que o crime de resistência e lesão corporal possuem idêntico regime de cumprimento de pena (detenção) promovo o somatório das penas para 05 (cinco) meses de detenção. Em relação ao crime de tráfico, sendo o delito apenado com reclusão não é possível o somatório. Assim, fica o réu condenado a:

I) 05 (cinco) meses de detenção pelos crimes de lesão corporal e resistência;

II) 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas; O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO (art. 33, §2º, "a", do CP), pois o réu é primário.

O valor do dias-multa é o mínimo legal.

Inviável a conversão da pena em restritiva de direito, já que o acusado praticou dois delitos que envolvem violência à pessoa. Assim, deverá o réu cumprir a pena no regime ABERTO.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois assim esteve durante a instrução.

3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União do celular apreendido nos autos (art. 243 da CF).

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para:

a) condenar ALAN CRISTYAN PEREIRA DE CARVALHO, Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 62407731, CPF 513.113.828-01, pai EDJANILSON FIGUEIREDO DE CARVALHO, mãe CRISTIANA APARECIDA PEREIRA, Nascido/Nascida 29/04/2003, de cor Pardo, natural de Princesa Isabel - PB, com endereço à Rua Castro Alves, 225, Fone 17-99281-8724, Ceadap, Celular/WhatsApp: 17 - 99281-8724, CEP 14965-260, Novo Horizonte - SP, às penas de I) 05 (cinco) meses de detenção pelos crimes de lesão corporal e resistência; II) 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO (art. 33, §2º, "a", do CP), pois o réu é primário.

Intime-se o acusado.

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do CPC).

Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 13 de setembro de 2022.